

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 334/2541
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด
บริษัทนครโฮเต็ล จำกัด ที่ ๑ กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 18, มาตรา 27, มาตรา 296 วรรคสอง, มาตรา ตาราง 2(3)(7) ท้าย
ป.วิ.พ

การยื่นคำร้องต่อศาลชั้นต้นขอให้มีการบังคับคดีของ
เจ้าพนักงานบังคับคดีนั้น ผู้ร้องจะต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลท้าย ป.วิ.พ.คือ ค่า
คำร้องตามมาตรา 2 (3) จำนวน 20 บาท และค่าคำสั่งตามมาตรา 2 (7) อีกจำนวน
50 บาท ส่วนชั้นอุทธรณ์และชั้นฎีกาต้องเสียค่าขึ้นศาลตามมาตรา 1 (2) (ก) จำนวน
200 บาท และเสียค่าคำสั่งตามมาตรา 2 (7) อีกจำนวน 100 บาท

คดีนี้จำเลยยื่นคำร้องต่อศาลชั้นต้น ขอให้ศาลมีคำสั่งยกเลิกกระบวนการ
บังคับคดีของเจ้าพนักงานบังคับคดีตาม ป.วิ.พ. มาตรา 296วรรคสอง โดยจำเลย
เพียงแต่เสียค่าคำร้อง แต่ไม่ได้เสียค่าคำสั่ง เป็นการเสียค่าธรรมเนียมศาลไม่ครบ แต่
ปรากฏว่าศาลชั้นต้นรับคำร้องทำการไต่สวนจนมีคำสั่งชี้ขาดแล้ว เมื่อไม่ปรากฏว่า
จำเลยจะจงใจหลีกเลี่ยงไม่ยอมเสีย ศาลฎีกาเห็นสมควรให้โอกาสแก่จำเลยเสียค่า
ธรรมเนียมศาลให้ครบ

การขายทอดตลาดทรัพย์สินของจำเลยที่พิพาทกันในราคา 46,200,000 บาท
ได้มีการประกาศขายมาแล้ว 10 ครั้ง ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 11 โดยขายทอดตลาดครั้งแรก
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2532 ครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2538 ใช้เวลาขาย

รวม 5 ปีเศษ ผู้เข้าประมูลทุกครั้งมีแต่โจทก์และอ.ผู้เคยเป็นภริยาของจำเลยเข้า
ประมูลเท่านั้น ไม่มีผู้อื่นสนใจเข้าประมูล ราคาที่ประมูลอยู่ระหว่าง 45,000,000
บาท ถึง 46,000,000 บาท บางครั้งไม่มีผู้เข้าสู้ราคา จำเลยรับว่าจะหาผู้มาสู้ราคา แต่
ไม่เคยจัดหามา การที่จะให้ไปประกาศขายทอดตลาดใหม่อีกก็ไม่แน่ว่าจะขายได้ราคา
ดีขึ้น จึงไม่มีเหตุที่จะเพิกถอนการขายทอดตลาดตามคำร้องของจำเลย

การขายทอดตลาดทรัพย์สินของจำเลยที่พิพาทกันนี้ในราคา 46,200,000 บาท
ได้มีการประกาศขายมาแล้ว 10 ครั้ง ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 11 โดยขายทอดตลาดครั้งแรก
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2532 ครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2538 ใช้เวลาขาย
รวม 5 ปีเศษ ผู้เข้าประมูลทุกครั้งมีแต่โจทก์และอ.ผู้เคยเป็นภริยาของจำเลยเข้า
ประมูลเท่านั้น ไม่มีผู้อื่นสนใจเข้าประมูล ราคาที่ประมูลอยู่ระหว่าง 45,000,000
บาท ถึง 46,000,000 บาท บางครั้งไม่มีผู้เข้าสู้ราคา จำเลยรับว่าจะหาผู้มาสู้ราคา แต่
ไม่เคยจัดหามา การที่จะให้ไปประกาศขายทอดตลาดใหม่อีกก็ไม่แน่ว่าจะขายได้ราคา
ดีขึ้น จึงไม่มีเหตุที่จะเพิกถอนการขายทอดตลาดตามคำร้องของจำเลย

(วุฒิ คราววุฒิ-บุญธรรม อยู่พัก-ระพินทร บรรจงศิลป์)

ศาลจังหวัดนครปฐม - นายวิชาญ กาญจนะ

ศาลอุทธรณ์ภาค ๓ - - นายวุฒินันท์ สุขสว่าง

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ